

教材变动解读

第一章 总论

一. 调整“无效民事法律行为”的法律后果（★）

法律后果	含义
返还财产	行为人因无效法律行为取得的财产，应当予以返还。一般情况下，返还财产是在民事法律行为的 <u>相对人之间</u> 进行，但在一些特殊情形下，也可能涉及向 <u>相对人以外的第三人</u> 返还财产，如我国民事司法实践认可，在当事人 <u>恶意串通实施法律行为，损害国家、集体、第三人利益时，追缴双方所取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人</u>
折价补偿	民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。该规定表明，民事法律行为无效之后 <u>以返还财产为原则，以不能返还或者没有必要返还进行折价补偿为例外</u>
赔偿损失	民事法律行为归于无效的， <u>有过错的一方</u> 应当赔偿对方由此所受到的损失；各方 <u>都有过错</u> 的，应当 <u>各自承担</u> 相应的责任
其他制裁	对行为人实施无效法律行为损害国家利益或者社会公共利益，依法需要给予 <u>行政制裁</u> 或者 <u>刑事制裁</u> 的，还应当依法追究其行政责任或者刑事责任
无效法律行为，从行为开始起就没有法律约束力	

二. 新增“职务代理”的相关内容（★★★）

要点	具体变动
概念	职务代理是法人或非法人组织的 <u>工作人员在其固有的工作职责的范围内，以法人或非法人组织的名义与相对人所实施的法律行为</u> ，其效果直接归属于法人或非法人组织
排除	法人或非法人组织的法定代表人可以直接 <u>代表</u> 法人或非法人组织从事相应的行为， <u>该行为是法人或非法人组织自身的行为，不是代理</u>
本质	在本质上，职务代理属于 <u>委托代理</u> 。其代理权源于法人或者非法人组织的授权，与一般委托代理不同的是，其 <u>不是逐次的单独授权</u> ，而是法人或者非法人组织 <u>通过聘任为特定工作岗位的方式进行概括式授权</u>
法律后果	民法典规定：执行法人或者非法人组织工作任务的人员， <u>就其职权范围内的事项</u> ，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。 <u>法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人</u>

三. 调整“经济纠纷解决途径中‘仲裁’”的相关内容（★★★）

“具体变动”详见精讲班课程，此部分内容按最新教材讲授

四. 补充完善“民事诉讼人民法院类型的描述”（★）

法院类型	重要观点
最高人民法院	特定专业技术性强的知识产权案件，上一级人民法院是 <u>最高</u> 人民法院
地方各级人民法院	高级人民法院
中级人民法院	<u>互联网法院</u> 是独立建制的、专业化的审判机构， <u>不属于专门人民法院</u> ，级别上相当于是 <u>基层</u> 人民法院

	基层人民法院	
专门人民法院	军事法院	包括：中国人民解放军军事法院，各大军区及军兵种级单位的军事法院、兵团和军级单位的军事法院
	知识产权法院	- 按照中级人民法院的建制； - 上一级人民法院是其所在省或者直辖市的高级人民法院
	海事法院	
	金融法院	

五. 新增“民事诉讼域内无居所当事人提起上诉的时限”（★）

在中华人民共和国领域内**没有**居所的当事人，不服第一审人民法院判决、裁定的，有权在判决书、裁定书送达之日起**30日**内提起上诉。

[口诀] “三无人员”

六. 调整“民事诉讼二审裁判类型”（★）

二审对原裁判的认定	二审裁判类型
原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的	驳回上诉，维持原判决裁定
原判决、裁定认定事实错误或适用法律错误的	依法改判、撤销或者变更
原判决基本事实不清的	裁定撤销原判决，发回原审人民法院 重审 ，或者查清事实后改判
原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的	裁定撤销原判决，发回原审人民法院 重审

七. 新增“行政诉讼自然人死亡或组织终止，原告的认定及公益诉讼的内容”（★）

要点	具体规定
有权提起诉讼的公民死亡	其近亲属可以提起诉讼
有权提起诉讼的法人或其他组织终止	承受其权利的法人或其他组织可以提起诉讼
公益诉讼	人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或不作为，致使国家利益或社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关 提出检察建议 ，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的， 人民检察院 依法向人民法院提起诉讼

第二章 公司法律制度

“具体变动”详见精讲班课程，本章内容按最新教材讲授

第三章 合伙企业法律制度

本章无实质性变动

第四章 物权法律制度

本章无实质性变动

第五章 合同法律制度

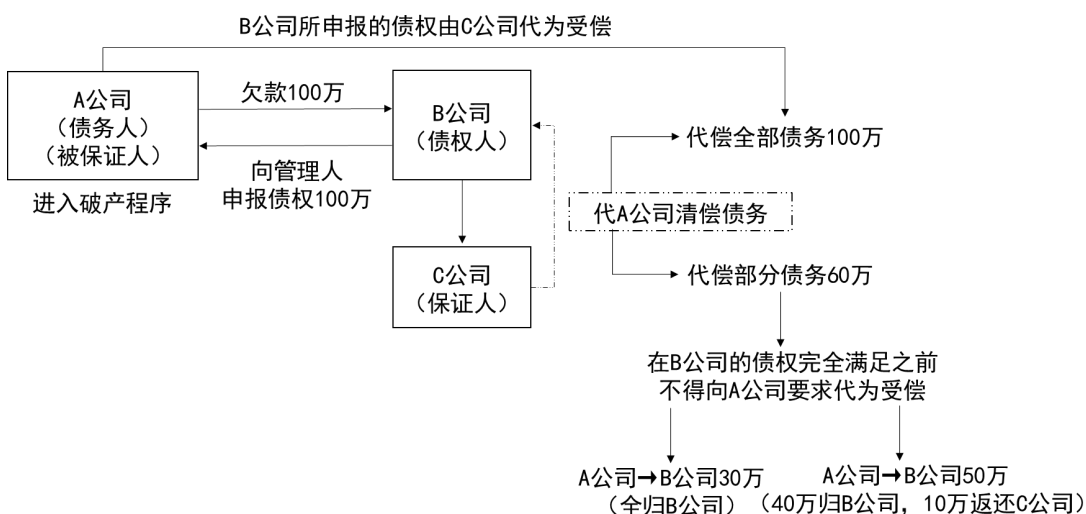
保证合同中新增“破产案件中保证人主张权利的描述”（★）

1. 人民法院受理债务人破产案件后，债权人请求担保人承担担保责任，担保人主张担保债务自人民法院受理破产申请之日起停止计息的，人民法院对担保人的主张应予支持。

2. 人民法院受理债务人破产案件，债权人在破产程序中申报债权后，又向人民法院提起诉讼，请求担保人承担担保责任，人民法院依法予以支持。

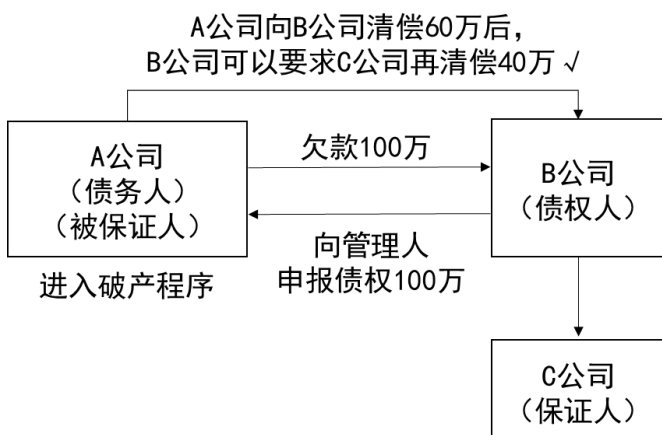
3. 担保人清偿债权人的全部债权后，可以代替债权人在破产程序中受偿；在债权人的债权未获全部清偿前，担保人不得代替债权人在破产程序中受偿，但是有权就债权人通过破产分配和实现担保债权等方式获得清偿总额中超出债权的部分，在其承担担保责任的范围内请求债权人返还。

案例分析



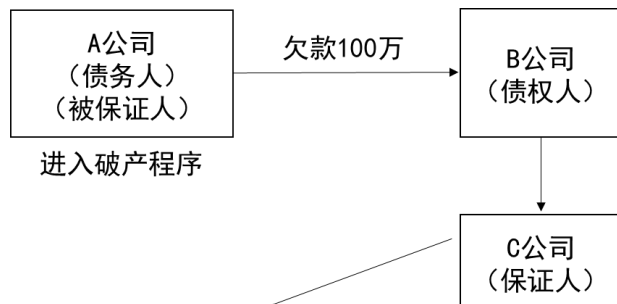
4. 债权人在债务人破产程序中未获全部清偿，请求担保人继续承担担保责任的，人民法院应予支持；担保人承担担保责任后，向和解协议或重整计划执行完毕后的债务人追偿的，人民法院不予支持。

案例分析



5. 债权人知道或应当知道债务人破产，**既未**申报债权，**也未**通知担保人，**致使担保人不能预先行使追偿权**的，担保人就该债权在破产程序中**可能受偿的范围内免除担保责任**，但是担保人因自身过错未行使追偿权的除外。

案例分析



B公司在A公司进入破产程序后，既没有向A公司的管理人申报债权，也没有找保证人承担保证责任，如果C公司也没有听说A公司进入破产程序了，那就无法得到应得的清偿（假设正常申报可以得到40万）。根据破产法的规定，管理人会通知债权人进行债权登记，B公司没有去登记，也没有通知C公司去登记，说明B公司有过错，因此C公司可以要求在该债权在破产程序中可能受偿的范围内（40万）免除保证责任，只需要向B公司清偿60万

第六章 金融法律制度

一、票据法律制度

扩充“票据权利取得”的内容（★）

1. 票据权利的取得方式分为原始取得与继受取得。持票人**自出票人处取得**的票据权利，为票据权利的原始取得，这是主要的原始取得方式，也是其他取得方式的基础。票据权利的**善意取得**视为票据权利的**原始取得**。所谓善意取得是指受让人依票据法规定的**转让方式**，**善意的**、从无处分权人手中支付**对价**取得票据，从而取得的票据权利。判断受让人是否善意，应以其取得票据时的情况为标准，受让人的**注意义务仅限于其直接前手，且受让人对其善意与否不负举证责任**。

2. 持票人从**有处分权的权利人处取得的票据权利**，为票据权利的继受取得。通过**背书转让、承担票据的保证责任等方式**取得的票据权利，为票据法上的继受取得；通过**票据贴现、继承、赠予、公司合并与分立、清算**等方式取得的票据权利，为非票据法上的**继受**取得。

二、证券法律制度

“具体变动”详见精讲班课程，本部分内容按最新教材讲授

三、保险法律制度

本部分内容无实质性变动

第七章 财政法律制度

调整“集中采购范围的表述”（★）

政府采购实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购的范围由**省级以上人民政府**公布的集中采购目录确定，分散采购的范围由采购限额标准确定。